RESUMÉ — Označení původu a zeměpisná označení

452/2001 Sb.

Zdrojové znění: 20. 8. 2025.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje ochranu názvů spojených s původem a vlastnostmi výrobku v rozsahu národní a unijní působnosti.

Zásady a nosné koncepty: Vazba vlastnosti či pověsti na území, kontrolovatelnost specifikace a ochrana názvu.

Systematika: Podmínky, zápis a změny, užívání, kontrola a součinnost s režimy EU.

Subjekty a objekty: Výrobci v oblasti, žadatelé, ÚPV a kontrolní orgány.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákon č. 452/2001 Sb. je nutné číst s příslušnými unijními nařízeními. Na rozdíl od ochranné známky podle č. 441/2003 Sb. nejde jen o individuální podnikové označení.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Předmět úpravy

Zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující ochranu zeměpisných označení a označení původu 1 a) pravomoci správních orgánů k činnostem, které podle přímo použitelného předpisu Evropské unie vykonává členský stát, b) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zápis označení původu či zeměpisného označení pro zboží pocházející z České republiky, popřípadě i ze zeměpisné oblasti, která se zčásti nachází na území České republiky (dále jen „přeshraniční zeměpisná oblast“), v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie, c) vnitrostátní postup při změnách specifikace v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie, d) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie.

§ 3

(1) Označení původu a zeměpisnému označení je poskytována ochrana výlučně podle přímo použitelných předpisů Evropské unie12,13 na základě zápisu do rejstříku vedeného Evropskou komisí (dále jen „Komise“) nebo Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „Evropský úřad“).

§ 13

(2) Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu 4c.

§ 14

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky nebo poskytují služby na území České republiky.

§ 15 — Věstník

Ve Věstníku Úřad zveřejní žádost o unijní zápis, žádost o změnu specifikace, žádost o zrušení unijního zápisu, jakož i další skutečnosti týkající se označení původu nebo zeměpisného označení stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie12,13.

§ 16

(1) Osoby, které mají místo pobytu nebo sídlo v České republice, mohou požádat prostřednictvím Úřadu o mezinárodní zápis označení původu nebo zeměpisného označení podle mezinárodní smlouvy6.

§ 22

Rozhodnutí o předání žádosti o unijní zápis Úřad doručí veřejnou vyhláškou 7.

Podklad: 452-2001-Sb o ochrane puvodu a zemepisnych oznaceni.pdf • 9 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 511 slov resumé včetně úvodu z 3682 slov vyčištěného podkladu (13,88 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.